

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3966/2530

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

กรมแรงงาน

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 28, มาตรา ข้อ 50

ลูกจ้างตกลงยินยอมให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างในธนาคารและได้รับเงินเดือนโดยวิธีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารตลอดมา เช่นนี้ เมื่อนายจ้างโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีของลูกจ้างที่ธนาคารในเดือนใดแล้ว นายจ้างก็หมดหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างในเดือนนั้น และเป็นการจ่ายเงินค่าจ้างโดยชอบแล้ว ลูกจ้างจะใช้สิทธิเบิกถอนเงินจากธนาคารเมื่อใดเป็นเรื่องส่วนตัวและมีใช่เป็นการปฏิบัติงานให้นายจ้าง แม้นายจ้างจะอนุญาตให้ลูกจ้างไปเบิกถอนเงินค่าจ้างจากธนาคารได้ก็เป็นเรื่องที่มีให้ลูกจ้างถูกกล่าวหาว่าละทิ้งหน้าที่เท่านั้นการที่ลูกจ้างประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายขณะเดินทางไปเบิกเงินค่าจ้างจากธนาคารจึงมิใช่เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างอันจะเป็นเหตุให้นายจ้างต้องจ่ายค่าทดแทนแก่ทายาทของลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2529 นายมานิตย์ ฤทธิสุขจ้างของโจทก์ ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปในตัวเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อทำกิจธุระส่วนตัวที่ธนาคาร ออมสิน ระหว่างการเดินทางนายมานิตย์ประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนต์บุคคลอื่น ถึงแก่ความตายต่อมาโจทก์ได้รับคำสั่งพนักงานเงินทดแทนให้โจทก์จ่ายค่าทดแทน แก่บิดามารดา ภรรยา กับบุตรของนายมานิตย์เป็นรายเดือนมีกำหนด 5 ปี ตามข้อ 50 และข้อ 54(4) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน โจทก์ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อจำเลย และได้รับคำสั่งอธิบดีกรมแรงงานวินิจฉัยว่าลูกจ้าง ของโจทก์ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โจทก์เห็นว่าคำสั่งของ อธิบดีกรมแรงงานดังกล่าวไม่ชอบเพราะการที่นายมานิตย์ไปเบิกเงินเดือนเป็นเรื่อง ส่วนตัว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้างอันจะเป็นเหตุให้โจทก์ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่ทายาทของนายมานิตย์ ขอ ให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมแรงงานที่ 6/2530 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงิน ทดแทน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2530

จำเลยให้การว่า การที่นายมานิตย์ไปรับค่าจ้างที่ธนาคารออมสินตามที่โจทก์ได้ โอนค่าจ้างเข้าบัญชีในวันจ่ายค่าจ้างนั้น โจทก์ไม่ถือเป็นวันลาแต่ต้องกลับมาทำงาน ต่อไป การให้ลูกจ้างไปรับค่าจ้างที่ธนาคารแทนที่จะจ่าย ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน เป็นการให้ลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างหรือเป็นการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างเมื่อ ลูกจ้างได้รับอันตรายถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปรับค่าจ้างจึงเป็นการประสบ อันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้มีสิทธิ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานคำสั่งของอธิบดีกรม แรงงานจึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นายมานิตย์ตกลงยินยอมให้โจทก์จ่ายค่าจ้างโดย วิธีโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างในธนาคาร เมื่อโจทก์โอนเงินเข้าบัญชีแล้วเงินดังกล่าว

เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกจ้าง การขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อไปเบิกเงินมิใช่เป็นคำสั่งให้ไปเบิกเงิน ที่นายมานิตย์ถึงแก่ความตาย มิใช่การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง พินาศทำให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมแรงงาน ที่ 6/2530 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงินทดแทนของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ได้ความว่าโจทก์ได้มีบันทึกเรื่อง การโอนเงินเดือน ค่าแรงเข้าบัญชีเงินฝาก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2527 ขอความร่วมมือจากหัวหน้าแผนกทุกแผนกของโรงจักรกระบี่ให้โอนเงินเดือน ค่าแรงเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างที่ธนาคารพาณิชย์และธนาคารออมสิน สาขากระบี่ และจะดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่การรับเงินเดือน ค่าแรงประจำเดือนมกราคม 2528 เป็นต้นไป นายมานิตย์ ฤดูแล ได้ยินยอมตามบันทึกของโจทก์ฉบับนี้โดยปริยายและได้ไปรับเงินเดือนโดยวิธีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออมสิน สาขากระบี่ตลอดมา ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่นายมานิตย์ตามวิธีการดังกล่าวนั้น เมื่อโจทก์ได้โอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีของนายมานิตย์ที่ธนาคารออมสิน สาขากระบี่ในเดือนใดแล้ว โจทก์ก็หมดหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าจ้างในเดือนนั้น และเป็นการจ่ายโดยชอบแล้ว นายมานิตย์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาเงินเดือนหรือค่าจ้างจากโจทก์อีกได้ นายมานิตย์มิได้กระทำการใดแทนโจทก์ กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องโจทก์เซ็ดนายมานิตย์เป็นตัวแทนตั้งข้ออุทธรณ์ของจำเลยเมื่อนายมานิตย์คงมีสิทธิเรียกร้องต่อธนาคารออมสิน สาขากระบี่ ที่จะใช้สิทธิเบิกถอนออกมาใช้จ่ายนายมานิตย์จะใช้สิทธินี้เมื่อใดก็เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทก์และการใช้สิทธิเรียกร้องนี้ก็มิใช่เป็นเรื่องการปฏิบัติงานให้กับโจทก์ โจทก์มิได้มีคำสั่งให้นายมานิตย์ไปเบิกถอนเงินรายนี้ การที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้นายมานิตย์ได้เบิกถอนเงินดังกล่าวก็เป็นเพียงการอนุญาตตามระเบียบซึ่งเป็นเรื่องที่มีให้ถูกกล่าวหาว่าได้มีการละทิ้งหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น การ

ประสบอันตรายถึงแก่ความตายของนายมานิตย์จึงมิใช่เป็นการประสบอันตราย
เนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์ผู้เป็นนายจ้าง อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(มานิช เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>